Droit social : l'essentiel

Art. 1 **Le droit social** réunit le **droit du travail** (relations employeur et salarié) et le **droit de la protection sociale**. Il évolue avec les réformes, les conventions et les décisions des juges.

Art. 2 **Le Code du travail** fixe le **socle minimal** : contrats, salaires, durée du travail, santé et sécurité. Il compte **8 parties**, des relations individuelles au contrôle de la législation.

Art. 3 **Les sources** sont hiérarchisées : Constitution, normes internationales et européennes, lois et ordonnances, décrets, conventions et accords collectifs, usages et règlement intérieur, contrat de travail.

Art. 4 **La convention collective** adapte et complète le Code pour un secteur : grilles de salaires, primes, durée du travail. Son intitulé figure sur le **bulletin de paie**, son texte sur Légifrance.

Art. 5 **Les acteurs** employeurs, salariés, syndicats et représentants du personnel. Le **CSE** est obligatoire dès 11 salariés et remplace depuis 2017 les DP, le CE et le CHSCT.

Art. 6 **Le CDI** est la forme normale du contrat, sans date de fin. Période d'essai de 2 à 4 mois selon la catégorie. Fin par licenciement, démission ou rupture conventionnelle.

Art. 7 **Le CDD** sert une **tâche précise et temporaire** : remplacement, surcroît d'activité, saisonnier. 18 mois maximum en règle générale, indemnité de précarité de 10 %. L'intérim passe par une agence.

Art. 8 **L'employeur doit** déclarer l'embauche (DPAE), remettre contrat et bulletin, respecter le SMIC, l'égalité de salaire, les 35 h et les temps de repos, évaluer les risques et **fournir les équipements de protection**.

Art. 9 **Le salarié** a droit à la dignité, à la non-discrimination, à un salaire équitable, à la sécurité et à la formation. Il doit être loyal et **respecter les consignes** et le règlement intérieur (obligatoire dès 50 salariés).

Art. 10 **La protection sociale** Sécurité sociale (maladie, retraite, famille, accidents du travail), assurance chômage versée par **France Travail**, régimes complémentaires. On la retrouve dans les cotisations du bulletin.

Carnet de Clara et de son binôme ✓

